



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2026 – SRP**

À ILUSTRÍSSIMA SENHORA AGENTE DE CONTRATAÇÃO / AO PREGOEIRO DO COLÉGIO PEDRO II

Órgão: Colégio Pedro II – Reitoria

UASG: 153167

Processo Administrativo nº 23040.005462/2025-17

Sessão pública: 16/09/2026, às 10h, horário de Brasília

Objeto: contratação de serviços de sonorização, iluminação e transmissão ao vivo

A LINE MIX PRO AUDIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.936.945/0001-06, e-mail linemixproaudio@gmail.com, vem, respeitosamente, com fundamento nos arts. 5º, 65, 67 e 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 15 do edital, apresentar o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** sobre os critérios de comprovação da capacidade técnico-operacional.

1. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O presente pedido está limitado aos critérios de qualificação técnico-operacional, especialmente quanto: aos serviços que deverão ser comprovados;

- 1.1. aos quantitativos mínimos exigidos;
- 1.2. ao período mínimo de experiência;

O objetivo é permitir que todos os licitantes conheçam antecipadamente as mesmas condições de habilitação e que a Administração possa realizar uma avaliação técnica mais rigorosa, uniforme e isonômica, tendo em vista que não há definição dos quantitativos mínimos a serem comprovados por meio dos atestados, tampouco do período mínimo de experiência exigido.

2. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

O item 9.39 do Termo de Referência estabelece:

“Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.”

O item 9.39.1 acrescenta apenas que:

“Os atestados deverão demonstrar a execução satisfatória de serviços compatíveis com o objeto da contratação.”

Embora essas cláusulas exijam compatibilidade em características, quantidades e prazos, o edital e o Termo de Referência não definem objetivamente:

- 2.1. qual quantidade mínima deverá constar dos atestados;
- 2.2. qual período de experiência será considerado compatível;

A redação atual, portanto, não permite que os licitantes identifiquem previamente qual nível de experiência será considerado suficiente. Ou seja, um atestado referente a uma única diária poderia ser considerado formalmente compatível com o objeto. Ao mesmo tempo, esse mesmo documento poderia ser rejeitado pela Comissão sob o entendimento de que a quantidade executada foi insuficiente. ***Nos dois casos, a decisão dependeria de uma avaliação subjetiva, porque o edital não apresenta um parâmetro previamente definido.***

A falta de critérios objetivos produz dois riscos igualmente relevantes:

- a) habilitação de empresa que não possua experiência operacional suficiente para executar uma contratação estimada em R\$ 11.211.000,00, distribuída entre diversos campi e com vigência de cinco anos; e
- b) inabilitação de licitante com base em quantidade, prazo ou característica técnica que não estava expressamente prevista no instrumento convocatório.

Não se pretende criar exigência excessiva ou restringir a participação de empresas. ***Pretende-se que a Administração estabeleça uma qualificação técnico-operacional suficientemente rigorosa para reduzir o risco da contratação***, mas também objetiva, proporcional e aplicável igualmente a todos os participantes.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL

O art. 5º da Lei nº 14.133/2021 determina a observância dos princípios da igualdade, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da competitividade e da proporcionalidade.

O art. 65 da mesma Lei estabelece expressamente:

“As condições de habilitação serão definidas no edital.”

O art. 67, inciso II, permite a exigência de atestados que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

O § 1º do art. 67 determina que a exigência de atestados seja restrita às parcelas de maior relevância ou de valor significativo, considerando-se de valor significativo aquelas que possuam valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado.

O § 2º do mesmo artigo admite a exigência de quantitativos mínimos de até 50% dessas parcelas. O percentual de 50% representa limite máximo, e não percentual obrigatório, cabendo à Administração estabelecer exigência proporcional à dimensão, à complexidade e aos riscos da contratação.

O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 298/2024–TCU–Plenário, reconheceu como irregular a:

“inabilitação indevida de licitante ao exigir requisitos de qualificação técnica [...] que não estavam expressamente previstos na fase de habilitação.”

Esse entendimento demonstra que a Comissão não poderá estabelecer, somente durante o julgamento, uma quantidade mínima, um prazo de experiência ou uma característica técnica que não tenha sido previamente informada aos licitantes.

A Súmula nº 263 do TCU estabelece que a exigência de quantitativos mínimos é admitida, desde que:

“devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”

Portanto, é juridicamente possível estabelecer quantitativos mínimos para proteger a Administração contra a contratação de empresa sem experiência suficiente, desde que os critérios sejam proporcionais, tecnicamente justificados e previamente divulgados.

Sobre o somatório de atestados, o Acórdão nº 2.291/2021–TCU–Plenário estabelece:



“A vedação, sem justificativa técnica, ao somatório de atestados para comprovar os quantitativos mínimos exigidos na qualificação técnico-operacional contraria os princípios da motivação e da competitividade.”

O Acórdão nº 924/2022–TCU–Plenário também registra:

“A exigência de número mínimo de atestados técnicos é medida excepcional [...] apenas se devidamente justificada no processo administrativo da licitação.”

Esses precedentes demonstram que a Administração pode exigir experiência operacional efetiva, inclusive com quantitativos mínimos, mas não deve limitar injustificadamente o número de documentos utilizados para essa comprovação.

O equilíbrio jurídico está em exigir experiência suficiente para proteger a execução contratual, permitindo o somatório dos atestados e aplicando os mesmos parâmetros objetivos a todos os licitantes.

4. Quantitativos e proposta de adoção do percentual de 10%

O Termo de Referência apresenta os seguintes quantitativos globais para os cinco anos da contratação:

- 4.1. Item 1 – Iluminação de pequeno porte: 740 diárias;
- 4.2. Item 2 – Sonorização de pequeno porte: 965 diárias;
- 4.3. Item 3 – Sonorização de médio porte: 825 diárias; e
- 4.4. Item 4 – Transmissão ao vivo: 624 diárias.

Os quatro itens possuem valor individual superior a 4% do valor global estimado de R\$ 11.211.000,00. Assim, todos podem ser considerados parcelas de valor significativo, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Diante da dimensão da contratação e da necessidade de evitar tanto uma exigência excessiva quanto a aceitação de experiência meramente simbólica, **solicita-se esclarecer a possibilidade de adoção do percentual mínimo de 10%** sobre o quantitativo quinquenal (cinco anos) de cada item.

A aplicação desse percentual resultaria nos seguintes quantitativos:

- a) Item 1 – Iluminação de pequeno porte: comprovação mínima de 74 diárias;
- b) Item 2 – Sonorização de pequeno porte: comprovação mínima de 97 diárias;
- c) Item 3 – Sonorização de médio porte: comprovação mínima de 83 diárias; e
- d) Item 4 – Transmissão ao vivo: comprovação mínima de 63 diárias.

Nos itens cujo cálculo resulta em número fracionado, considerou-se o número inteiro imediatamente superior, uma vez que a unidade de medida definida no Termo de Referência é a diária.

O percentual de 10% não é apresentado como obrigação legal automática, mas como parâmetro objetivo e proporcional a ser avaliado pela Administração, considerando que os quantitativos estimados abrangem cinco anos de execução.

5. Somatório de atestados

O item 9.39.2 do Termo de Referência estabelece:

“Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnica do licitante.”



Entende-se, portanto, que a licitante poderá apresentar atestados provenientes de contratos distintos e emitidos por diferentes pessoas jurídicas de direito público ou privado, somando-se separadamente as quantidades comprovadas para cada serviço.

Contudo, o instrumento convocatório não esclarece o que a licitante deverá comprovar experiência do grupo nem como será o somatório dos quantitativos correspondentes.

Essas questões precisam ser respondidas previamente para que todos os licitantes organizem seus documentos segundo o mesmo critério e para que a Comissão possa realizar uma avaliação uniforme.

6. Período de experiência

O item 9.39 menciona compatibilidade em “prazos”, mas não estabelece quantidade mínima de meses ou anos de experiência.

O prazo de cinco anos previsto no item 1.7 do Termo de Referência corresponde à vigência do futuro contrato e não pode ser automaticamente considerado período mínimo de experiência anterior.

Nos serviços contínuos, o art. 67, § 5º, da Lei nº 14.133/2021 permite que o edital exija a comprovação de serviços similares por período mínimo, que não poderá ser superior a três anos. Entretanto, essa exigência deve ser definida expressamente.

Por isso, ***é necessário esclarecer se haverá exigência de período mínimo de experiência*** ou se a análise ficará limitada às características e aos quantitativos efetivamente comprovados.

7. Perguntas para esclarecimento

Diante do exposto, solicita-se que a Administração responda objetivamente às seguintes questões:

1. Por se tratar de grupo único, a licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional nos quatro itens?
2. Todos os quatro itens serão considerados parcelas de valor significativo para fins do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021?
3. Será adotado o percentual mínimo de 10% sobre os quantitativos quinquenais globais, correspondente a 74 diárias de iluminação, 97 diárias de sonorização de pequeno porte, 83 diárias de sonorização de médio porte e 63 diárias de transmissão ao vivo?
4. Caso não seja adotado o percentual de 10%, qual será o quantitativo mínimo exato exigido para cada item e qual será a respectiva justificativa técnica?
5. Será exigido período mínimo de experiência em meses ou anos? Em caso positivo, qual será o período e qual é a justificativa para sua exigência?
6. Caso não seja estabelecido percentual ou quantitativo mínimo, ***confirma-se que nenhum licitante poderá ser inabilitado com fundamento exclusivo em quantidade insuficiente***, por se tratar de parâmetro não previsto no instrumento convocatório?
7. Caso não seja estabelecido período mínimo, ***confirma-se que nenhum licitante poderá ser inabilitado com fundamento em tempo de experiência*** considerado insuficiente?



8. Confirma-se que todos os atestados serão avaliados segundo critérios previamente divulgados, objetivos e aplicados igualmente a todos os licitantes?

8. Pedido final

Requer-se que a resposta apresente, de forma clara e individualizada, os serviços que deverão ser comprovados, as características técnicas mínimas, os quantitativos exigidos, a base de cálculo, o período de experiência e as regras para o somatório dos atestados.

A definição desses parâmetros permitirá que a Comissão realize uma habilitação técnico-operacional efetiva e rigorosa, impedindo a contratação de empresa sem experiência compatível, sem criar restrições desproporcionais e sem comprometer a isonomia entre os participantes.

Caso a Administração conclua que os critérios atuais não permitem uma avaliação objetiva, requer-se a retificação do edital e do Termo de Referência, com a correspondente reabertura do prazo quando a alteração afetar a preparação das propostas ou dos documentos de habilitação.

Caso permaneçam a redação genérica, a ausência de parâmetros objetivos ou a divergência entre os documentos, a requerente reserva-se o direito de apresentar impugnação ao edital, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2026.

LINE MIX PRO AUDIO LTDA
CNPJ nº 32.936.945/0001-06
E-mail: linemixproaudio@gmail.com